

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 15/10/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-015650.989.25-4.

Representante: Thales Aporta Catelli.

Representada: Câmara Municipal de Conchas.

Responsável: Felipe dos Reis Silveira (Presidente).

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Presencial nº 01/2025, Processo Administrativo nº 05/2025, promovido pela Câmara Municipal de Conchas, objetivando a contratação de empresa especializada para cessão de licença uso de sistemas integrados para gestão pública, incluindo migração e conversão da base de dados, implantação dos sistemas, capacitação do quadro de servidores, customizações e parametrizações e licença de uso, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo III do edital.

Valor Estimado: R\$ 125.850,00 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais)

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogados habilitados no E-TCESP: Gisele Albano Fernandes (OAB/SP 254.906).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. PROVA DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. PROVA DE CAPACIDADE EM LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. REQUISICÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. CORREÇÕES DETERMINADAS. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **THALES APORTA CATELLI** contra edital do Pregão Presencial nº 01/2025, Processo Administrativo nº 05/2025, promovido pela **CÂMARA MUNICIPAL DE CONCHAS**, objetivando a contratação de empresa especializada para cessão de licença uso de sistemas integrados para gestão pública, incluindo migração e conversão da base de dados, implantação dos sistemas, capacitação do quadro de servidores, customizações e parametrizações e licença de uso, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo III do edital.

1.2. O Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

a) Subitem 8.8.1, quanto ao prazo para regularização da documentação de regularidade fiscal e trabalhista que tenham apresentado restrição pelas microempresas e empresas de pequeno porte.

Entende que “o marco inicial para contagem do prazo para regularização está em descompasso com a legislação que rege a matéria, Lei Complementar nº 123/06, que estabelece o início da contagem no momento em que o licitante é declarado vencedor do certame licitatório”.

b) Subitem “3.a” do Anexo I – Documentos de Habilitação, referente à prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente.

Afirma que o licitado “não está sujeito à fiscalização de nenhum órgão de classe passível de expedição de registro ou inscrição em entidade profissional, tornando a exigência impossível de cumprimento”.

c) Subitem “3.c” do Anexo I – Documentos de Habilitação, por exigir referente comprovação na “prestação de serviços de licença de uso, suporte técnico e manutenção dos módulos de Administração e Pessoal e Sistema de Compras, Licitação e Contratos”.

Argumenta que a “solicitação não traz qualquer segurança na medida em que não há qualquer entidade profissional que regula a prestação de serviços de licenciamento de uso de softwares, bem como sequer é requisita qualificação técnica específica no ramo de atividade em comento, podendo referido documento ser emitido em nome de qualquer pessoa”.

Sustenta que a exigência afronta a súmula nº 30 TCESP e é agravada pela falta de previsão de somatório de atestados de capacidade técnica.

d) Subitem “4.b” do Anexo I – Documentos de Habilitação, referente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, por exigir Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial.

e) Item 6 do Termo de Referência exige requisitos para contratação, mas não indica em qual momento devem ser apresentados.

f) Subitem 6.3 do Termo de Referência, por exigir apresentação de Declaração da Associação Brasileira das Empresas de Software ou comprovação de registro de propriedade intelectual fornecido pelo Instituto Nacional de Propriedade – INPI.

g) Falta de clareza quanto aos dados serem convertidos.

Assevera que a exigência do item 7 do Termo de Referência não menciona “banco e volume de dados e atual prestadora de serviços” além de quais exercícios serão convertidos.

Questiona se todos os exercícios já se encontram convertidos pela atual prestadora dos serviços em seus sistemas e se existe mais de uma prestadora de serviços cujos dados deverão ser convertidos.

h) Falta de informações quanto aos *layouts*, dicionário de dados, prestadora de serviço e demais dados técnicos para a integração com o SIAFIC mantido pelo Poder Executivo Municipal.

Questiona, ainda, a falta de precificação de referido serviço.

i) subitem 7.9 do Termo de Referência, quanto ao momento de realização da prova de conceito.

Reclama, ainda, da “imposição do atendimento integral (100%) das funcionalidades tidas como obrigatórias, sendo que o não atendimento a uma única sequer gera a desclassificação sumária da empresa licitante”.

j) Eventual sobreposição de pagamentos pela locação mensal dos sistemas sem que estes estejam em pleno funcionamento durante a fase de implantação, constante do Anexo IV Formulário de Propostas.

Argumenta que se o prazo de implantação dos sistemas se estender por até 60 (sessenta) dias, poderá haver a sobreposição do pagamento de duas mensalidades de locação sem que os sistemas estejam em pleno uso pela Edilidade.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. As críticas da Representante quanto à exigência de requisitos de habilitação, precificação dos serviços, e falta de informações necessárias à adequada formulação de propostas e outras aparentes desconformidades com a jurisprudência deste E. Tribunal, indicaram indícios de desatendimento ao artigo 9º, inciso I, alínea “a” e artigo 11, inciso II, ambos da Lei nº 14.133/21, razão pela qual foi determinada a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, conforme despacho de 26/08/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 28/08/2025, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **CÂMARA MUNICIPAL DE CONCHAS**, apresentasse: a) cópia integral do edital e dos seus anexos; b) manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, incluindo o Estudo Técnico Preliminar; c) justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências postas.

1.5. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e documentos (evento 33).

O Legislativo de Conchas informou que “não foram apresentadas impugnações e nem pedidos de esclarecimentos diretamente à Câmara Municipal, e que também não houve manifestação por parte do Controle Interno no processo licitatório”.

Acrescentou que “revendo o instrumento convocatório, e com isso constatando a possibilidade de acatar alguns dos pleitos deduzidos pelo Representante **(que evidentemente teriam sido acolhidos se houvesse a observância, pelo mesmo, da ordem afeta às três linhas de defesa preconizada no art. 169 e seguintes, da Lei Federal nº 14.133/21, e assim fossem as insurgências objetos de prévia impugnação/pedido de esclarecimentos direcionados à Câmara Municipal)**, esta Edilidade assume, desde já, o compromisso de realização de correções e/ou adaptações no Instrumento Convocatório do certame”.

Por fim, reconheceu às falhas relacionadas: a) subitem 8.8.1, quanto ao prazo para regularização da documentação de regularidade fiscal e trabalhista que tenham apresentado restrição pelas microempresas e empresas de pequeno porte; b) subitem “3.a” do Anexo I – Documentos de Habilitação, referente à prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente; c) subitem “3.c” do Anexo I – Documentos de Habilitação, por exigir referente comprovação na “prestação de serviços de licença de uso, suporte técnico e manutenção dos módulos de Administração e Pessoal e Sistema de Compras, Licitação e Contratos”; d) subitem “4.b” do Anexo I – Documentos de Habilitação, referente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, por exigir Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial; prontificando-se na sua correção; e) Item 6 do Termo de Referência exige requisitos para contratação, mas não indica em qual momento devem ser apresentados; e f) Falta de informações quanto aos *layouts*, dicionário de dados, prestadora de serviço e demais dados técnicos para a integração com o SIAFIC mantido pelo Poder Executivo Municipal, além da falta de precificação de referido serviço.

1.6. O Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE, por sua unidade de **Tecnologia da Informação** (evento 46.1), manifestou-se pela procedência parcial da representação.

1.7. A unidade Jurídica do **Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE** (evento 46.2), restrita à sua área de atuação, posicionou-se pela **procedência** da representação.

1.7. O **Ministério Público de Contas** (evento 51), emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da representação.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 15/10/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-015650.989.25-4

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **THALES APORTA CATELLI** contra edital do Pregão Presencial nº 01/2025, Processo Administrativo nº 05/2025, promovido pela **CÂMARA MUNICIPAL DE CONCHAS**, objetivando a contratação de empresa especializada para cessão de licença uso de sistemas integrados para gestão pública, incluindo migração e conversão da base de dados, implantação dos sistemas, capacitação do quadro de servidores, customizações e parametrizações e licença de uso, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo III do edital.

2.2. A análise do instrumento convocatório pelo Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE) deste E. Tribunal e do Ministério Público de Contas aponta circunstâncias passíveis de aprimoramento pela Edilidade de Conchas.

2.3. Início pelos questionamentos que se mostraram incontroversos, diante da concordância da Representada, que se propôs à adoção de providências para as correções.

2.4. Assim, é procedente a crítica relacionada ao prazo para regularização da documentação de regularidade fiscal e trabalhista que tenham apresentado restrição pelas microempresas e empresas de pequeno porte, em consequência, a Administração deve adotar a declaração do vencedor do

certame como termo inicial para a contagem do referido prazo, nos termos do §1º do art. 43¹ da Lei Complementar nº 123/06.

2.5. De igual modo as críticas quanto às exigências de *prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente* e de *prova de capacidade em licença de uso, suporte técnico e manutenção dos módulos de Sistema de Administração de Pessoal e Sistema de Compras, Licitação e Contratos* para comprovação da qualificação técnica, tendo em vista que “as atividades de tecnologia da informação objeto desta contratação não estão sujeitas à fiscalização de entidades profissionais específicas”, conforme destacado pelo DIPE – TI, em seu parecer.

2.6. Também extrapola o permissivo legal a requisição de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e, se positiva, de plano de recuperação homologado judicialmente, para fins de habilitação econômico-financeira, haja vista que a Lei nº 14.133/2021² não contempla referida exigência.

Deste modo, procedente o questionamento, a exigência deve ser excluída.

¹ Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)

² Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

2.7. Quanto aos questionamentos relacionados ao momento de apresentação dos documentos exigidos no item 6 do Termo de Referência (requisitos para contratação) e à exigência de apresentação de Declaração da Associação Brasileira das Empresas de Software ou comprovação de registro de propriedade intelectual fornecido pelo Instituto Nacional de Propriedade – INPI (subitem 6.3 do Termo de Referência), a Administração deve fixar prazo específico para apresentação dos documentos de contratação, dirigidos ao licitante vencedor, e ampliar os meios de comprovação da propriedade intelectual para aceitar qualquer instrumento jurídico válido, permitindo a participação de representantes comerciais.

Assim, procedente a crítica, o edital deve ser complementado com a fixação de prazo específico ao licitante vencedor para entrega dos documentos exigidos, bem assim, com a ampliação dos meios de comprovação da propriedade intelectual para aceitar qualquer instrumento jurídico válido, possibilitando a participação de representantes comerciais (item 6 e subitem 6.3 do Termo de Referência).

Considero oportuna, ainda, a proposta de recomendação do DIPE – TI, para que *“a Administração promova ajustes nos itens 6.1 e 6.2 do Anexo III, estabelecendo de forma clara o momento e a forma de apresentação das exigências ali previstas, considerando a generalidade da redação atual”*.

2.8. Também se mostra procedente a crítica à sobreposição de pagamentos pela locação mensal dos sistemas sem que estes estejam em pleno funcionamento durante a fase de implantação.

A Administração da Edilidade comprometeu-se a esclarecer que não haverá sobreposição de pagamentos das parcelas atinentes à implantação juntamente com eventuais mensalidades.

Dessa forma, o instrumento convocatório deve ser revisto, na forma a que se comprometeu o Legislativo de Conchas.

2.9. No que se refere às reclamações relacionadas à prova de conceito, as críticas são parcialmente procedentes.

Em relação ao momento de realização da prova de conceito, a Câmara se comprometeu em retificar o subitem 7.9, para estabelecer que a prova deverá ser apresentada pelo licitante provisoriamente declarado vencedor, conformando-se, assim, à previsão do art. 17, §3º, da Lei nº 14133/2021³.

Todavia, quanto à imposição do atendimento integral (100%) das funcionalidades, a queixa é improcedente, haja vista constatação do DIPE -TI de que a Representante não especificou quais funcionalidades obrigatórias considera desarrazoadas.

Neste sentido, a Câmara de Conchas deve retificar o subitem 7.9 na forma a que se comprometeu em suas razões de defesa.

2.10. Também se mostram parcialmente procedentes as insurgências relacionadas à falta de informações quanto aos *layouts*, dicionário de dados, prestadora de serviço e demais dados técnicos para a integração com o SIAFIC mantido pelo Poder Executivo Municipal.

A área de Tecnologia da Informação do DIPE observou que o edital estabelece as condições para execução dos serviços, considerando, assim, que as informações prestadas se mostram suficientes, exceto em relação à integração com o SIAFIC, destacando que o “desenvolvimento da interface SIAFIC constitui serviço pontual e fixo de setup, cuja remuneração nas parcelas mensais implica sobrecusto indevido nas prorrogações contratuais, violando o princípio da economicidade”.

Assim, com base no parecer DIPE – TI, que adoto como razão de decidir, considero as críticas parcialmente procedentes, devendo a Câmara de Conchas reavaliar a alocação do custo de integração na rubrica de Implantação, quanto à integração com o SIAFIC, e delimitar de forma clara as responsabilidades entre o Legislativo e o Executivo no Termo de Referência.

³ § 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico.

2.11. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero improcedente a crítica relacionada à falta de clareza quanto aos dados serem convertidos.

2.12. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e determino à **CÂMARA MUNICIPAL DE CONCHAS** que, caso prossiga com o certame, que retifique o edital de modo a: **1)** adotar a declaração do vencedor do certame como termo inicial para a contagem do prazo para a regularização da documentação fiscal e trabalhistas das microempresas e empresas de pequeno porte; **2)** excluir as exigências de *prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente e de prova de capacidade em licença de uso, suporte técnico e manutenção dos módulos de Sistema de Administração de Pessoal e Sistema de Compras, Licitação e Contratos* para fins de comprovação de qualificação técnica; **3)** excluir a requisição de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e, se positiva, de plano de recuperação homologado judicialmente, para fins de habilitação econômico-financeira; **4)** fixar prazo específico ao licitante vencedor para entrega dos documentos exigidos e, ampliar os meios de comprovação da propriedade intelectual para aceitar qualquer instrumento jurídico válido, possibilitando a participação de representantes comerciais (item 6 e subitem 6.3 do Termo de Referência); **5)** tornar claro no edital que não haverá sobreposição de pagamentos das parcelas atinentes à implantação juntamente com eventuais mensalidades; **6)** retificar o subitem 7.9, para estabelecer que a prova deverá ser apresentada pelo licitante provisoriamente declarado vencedor; **7)** reavaliar a alocação do custo de integração na rubrica de Implantação, quanto à integração com o SIAFIC, e delimitar de forma clara as responsabilidades entre o Legislativo e o Executivo no Termo de Referência.

Recomendo, ainda, que a Administração promova ajustes nos itens 6.1 e 6.2 do Anexo III, estabelecendo de forma clara o momento e a forma de

apresentação das exigências ali previstas, e inclua a quantidade de exercícios fiscais a serem migrados.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro